

목록에 없는 전자정보에 대한 지휘

고 위 공 직 자 범 죄 수 사 처

(대표전화)

2023 . . .

수신 고위공직자범죄수사처 디지털포렌식팀 발신 고위공직자범죄수사처

제목 목록에 없는 전자정보에 대한 지휘 검사 ①

고위공직자범죄수사처 공제 호 사건의 압수·수색·검증 과정에서 확보한 전자정보 중 압수한 전자정보의 목록에 포함되지 아니한 전자정보에 대하여 아래와 같이 삭제·폐기할 것을 지휘함

사 건 번 호	공제 호
지 원 번 호	지원 호
대상 전자정보	이미지 파일 및 매체, 다수인 경우 별지 사용
<지휘내용>	
① 정보저장매체등에 기억된 전자정보 전부를 복제한 파일과 사건과 관련 있는 전자정보만 선별하여 복제한 파일 모두 업무관리시스템에 등록하여 보존하고, 등록하지 않은 대상 전자정보는 삭제·폐기하기 바람	☐
② 사건과 관련 있는 전자정보만 선별하여 복제한 파일을 업무관리시스템에 등록하여 보존하되, 전자정보 전부 복제본을 포함하여 등록하지 않은 대상 전자정보는 모두 삭제·폐기하기 바람	☐
③ 대상 전자정보에서 사건과 관련 있는 전자정보가 발견되지 않았으므로 대상 전자정보 일체를 삭제·폐기하기 바람	☐
※ ‘전부 이미지’ 보존 필요성 : 예시) ‘전부 이미지’를 보존하지 않은 경우 법정에서 동일성을 재현하거나 검증하는데 상당한 지장을 초래할 우려가 있음	
※ 「고위공직자범죄수사처 디지털포렌식 업무에 관한 규정」 제4조(디지털 증거의 원본성 유지) 디지털 증거는 법정에서 원본과의 동일성을 재현하거나 검증하는데 지장이 초래되지 않도록 수집·분석 및 관리되어야 한다.	